بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

[٢٩] أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

٢١٧٩ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ،[1] وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا (سهر) فَإِلَيَّ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَطْوَلَ مِنْ هَذَا وَأَتَمَّ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ رضي الله عنهما. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «مَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا» يَعْنِي ضَائِعًا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فَإِلَيَّ، يَقُوْلُ: أَنَا أَعُوْلُهُ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِ.

---

(١) وفي نسخة: "فلورثته" بدل قوله: "فلأهله".

سهر: قوله: ومن ترك ضياعًا: هو العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع، فسمّي به العيال، قال النووي: ومن ترك دينًا أو ضياعًـــا، كان من خصائصه، واليوم لا يجب على الإمام ذلك، وروي ضيعًا، كذا في "مجمع البحار".

* * * *

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

٢١٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ، حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ،* وَعَلِّمُوا النَّاسَ؛ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ». هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٢١٨١ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ** بِهَذَا نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.***

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْطِ بَدْلَ قَوْلِهِ: «الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ»: [الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ»: [عَنْ عَوْفٍ...].

*** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ»: [وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ.]

سهر: قوله: تعلّموا الفرائض: قيل: أي علم الميراث، ولا دليل عليه، والظاهر ما فرض الله، ويمكن أن يراد سنن صادرة منه مشتملة على الأوامر والنواهي، أي تعلموا الكتاب والسنة؛ فإني أقبض وينقطع هذان العلمان. (مجمع البحار)

عرف: **المراد من الفرائض في الحديث**: قوله: تعلموا الفرائض إلخ: قيل: إن الفرائض في الحديث هي الأحكام المفروضة، وتسمية هذا الفن بالفرائض محدث، أقول: كيف يقال: إنه محدث؟ والحال أنه ﷺ قال: إن زيد بن ثابت أفرضكم.

(٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ».

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيْكٌ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ.

سهر: قوله: قتل أبوهما معك: ظرف مستقر أي كائنًا معك، لا ظرف لغو متعلق بـ"قتل"، وقيل: "ما بقي فهو لك" هذا غير مذكور في الآية، بل المذكور فيها هو الحكمان الأولان، وهما الثلثان للبنتين فصاعدًا، والثمن للزوجة عند وجود الولد للزوج. (اللمعات)

* * * *

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ بِنْتِ الْاِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوْسَى وَسَلْمَانَ[1] ابْنِ رَبِيْعَةَ ﷺ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَا: لِلْاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ.

وَقَالَا لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَاسْأَلْهُ؛ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا. فَأَتَى عَبْدَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ ﷺ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيْهَا كَمَا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لِلْاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ كُوْفِيٌّ. وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "سليمان" بدل قوله: "سلمان".

سهر: قوله: سيتابعنا: أي يوافقنا. وقوله: "قد ضللت إذا" أي إذا تابعته في هذه الفتوى. وقوله: "تكملة الثلثين" معناه: أن حق البنات الثلثان، وقد أخذت الصلبية الواحدة النصف لقوة القرابة، فبقي سدس من حق البنات، فتأخذه بنات الابن، واحدةً كانت أو متعدّدةً. (اللمعات)

* * * *

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنْ الأَبِ وَالْأُمِّ

٢١٨٤ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَرِثُوْنَ (النساء: ١٢) دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ دُوْنَ أَخِيْهِ لِأَبِيْهِ.

تفسير لما تقدم

٢١٨٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

٢١٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ. هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحَارِثِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

سهر: قوله: إنكم تقرؤون إلخ: يعني قد قدمت الوصية في هذه الآية على الدَّين، مع أن النبي ﷺ قضى بالدَّين قبل الوصية، فلا تظنوا المخالفة بين الآية وفعله ﷺ، واعلموا أن الدَّين مقدّم في الحكم، وإن كان مؤخرًا في الذكر، وتأخيره في الذكر إنما هو للاعتناء بشأن الوصية؛ لكونها شاقة على نفوس الورثة. قوله: "وإن رسول الله ﷺ" بكسر الهمزة عطفًا.

قوله: وأن أعيان إلخ: بفتح الهمزة بتقدير الجار عطفًا على قوله: "بالدين"، أي وقضى بأن. وقوله: "دون بني العلات" يعني أن أعيان بني الأمّ، يعني الإخوة لأب وأم إذا اجتمعوا مع بني العلات يعني الإخوة لأب، فالميراث للإخوة من أب وأم، وهو مقدمون على الإخوة لأب؛ لقوة القرابة، فلا يوهمكم ذكر الإخوة في القرآن التسوية. (اللمعات)

قوله: بني العلات: [العلة: الضرة، وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل واحد.]

(٦) بَابٌ *

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: جَاءَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُنِي وَأَنَا مَرِيْضٌ فِي بَنِي سَلِمَةَ.

فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، فَنَزَلَتْ: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ الْآيَةَ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. (النساء: ١١)

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ.

٢١٨٨ - حَدَّثَنَا** الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُنِي، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَأَتَانِي وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ،*** وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَأَفَقْتُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ سهر

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط: [بَابُ مِيْرَاثِ الْبَنِيْنَ مَعَ الْبَنَاتِ].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ قَبْلَ رَقْمِ: (٢١٨٨): [بَابُ مِيْرَاثُ الْأَخَوَاتِ].

*** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَبُو بَكْرٍ»: [وَعُمَرُ...].

سهر: قوله: قد أغمي علي: أغمي على المريض إذا غشي عليه كأنه ستر عقله. (مجمع البحار)

أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي شَيْئًا، وَكَانَ لَهُ تِسْعُ أَخَوَاتٍ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ (سهر) الْآيَةَ. قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: فِيَّ نَزَلَتْ. (النساء: ١٧٦) هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.*

(٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ (سهر) لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

٢١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِي ﷺ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيْثٌ»: [حَسَنٌ...].

سهر: قوله: الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه، وأصلها من تكلله النسب إذا أحاط به، وقيل: هم الوارثون ليس فيهم والد ولا ولد. (مجمع البحار)

قوله: فهو لأولى رجل ذكر: المراد به العصبة، و"أولى" بمعنى أقرب أي إلى الميت، من الولي بمعنى القرب، والوصف بالذكر قيل: للإشارة إلى سبب العصوبة والترجيح، وذلك لأن الذكر تلحقه مؤن لا تلحق المؤنث، وقيل: احتراز عن الخنثى. (اللمعات)

* * * *

(٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيْرَاثِ الْجَدِّ عرف

٢١٩١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيْرَاثِهِ؟ فَقَالَ: «لَكَ السُّدُسُ».

فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ». فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ لَكَ طُعْمَةٌ». سهر

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه.

أي زيادة على حقه

سهر: قوله: إن السدس الآخر لك طعمة: صورة المسألة: بأن مات رجل وخلف بنتين، وهذا السائل الذي هو الجد، فللبنتين الثلثان، فبقي ثلث، فدفع إليه السدس بالفرض، ثم دفع سدسًا آخر بالرد للتعصيب، وإنما لم يدفع الثلث مرةً واحدة؛ لئلا يتوهم أن فرضه الثلث، وإنما سماه طعمة؛ لأنه زائد على أصل الفرض الذي لا يتغير. (اللمعات)

عرف: اختلاف الأئمة في حرمان الأخوة بالجد: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الجَد كالأب يحرم الإخوة، وقال صاحباه: الإخوة والجد يرثون جميعا بمقاسمة، والسلف أيضاً مختلفون، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أبي حنيفة رحمه الله.

* * * *

(٩) بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ مَرَّةً: قَالَ قَبِيْصَةُ، وَقَالَ مَرَّةً: عنْ رَجُلٍ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتْ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ، أَوْ أُمُّ الْأَبِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوْ إِنَّ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي الْكِتَابِ حَقًّا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ: مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ، وَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى لَكِ بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ.

قَالَ: فَسَأَلَ النَّاسَ، فَشَهِدَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، قَالَ: وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ. قَالَ: فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ. ثُمَّ جَاءَتْ[1] الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ ﷺ، قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَنِي فِيْهِ مَعْمَرٌ: «عَنْ الزُّهْرِيِّ»، وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَلَكِنْ حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَرٍ: أَنَّ عُمَرَ ﷺ قَالَ: إِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

٢١٩٣ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﷺ فَسَأَلَتْهُ مِيْرَاثَهَا، قَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ.

---

[1] وفي نسخة: "الجدة الأخرى" بعد قوله: "ثم جاءت".

سهر: قوله: فهو لكما: [أي ميراث الجدة السدس، سواء كانت واحدة أو اثنتين. (اللمعات)]

فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ﷺ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ﷺ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ﷺ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ﷺ. سهر

قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ فَسَأَلَتْهُ مِيْرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيْهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. سهر

أي انفردت به

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ.

سهر: قوله: فأنفذه: [أنفذ الحكم بالسدس للجدة. (اللمعات)]

قوله: هو ذلك السدس: أي ميراث الجدة السدس، سواء كانت واحدة أو اثنتين. (اللمعات)

* * * *

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ فِي[سهر] الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: إِنَّهَا[حلي] أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ.

هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ وَرَّثَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، وَلَمْ يُوَرِّثْهَا بَعْضُهُمْ.

سهر: قوله: في الجدة مع ابنها: أي ابن الجدة، وهو أبو الميت، اعلم أن الجدات سواء كانت أبويات أو أميات يسقطن بالأم، أما الأميات فلوجود إدلائها بالأم، واتحاد السبب الذي هو الأمومة، وأما الأبويات فلاتحاد السبب مع زيادة القرب، وتسقط الأبويات دون الأميات بالأب أيضًا، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم ﷺ.

ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري ﷺ أن أم الأب ترث مع الأب، واختاره شريح والحسن وابن سيرين لهذا الحديث، وقيل: الجدة ليس لها ميراث، والذي أعطاها رسول الله ﷺ طعمة أطعمها، ولم يكن ميراثًا، كما يشعر به لفظ الحديث، وأقربهن وأبعدهن في ذلك سواء، والله أعلم. (اللمعات شرح المشكاة)

حلي: قوله: إنها أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ سدسا مع ابنها: قلت: أجابته الحنفية بأن السدس لم يكن فرضًا لها، كما يدل عليه لفظ الطعمة، وظاهر أن الجدة ليست بعصبة، فعلم أن هذا كان تبرعًا محضًا برضاء الوارث الشرعي، وهو الأب، فافهم.

* * * *

(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الخَالِ
عرف شيخ

٢١٩٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنهما. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.*
سهر

٢١٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». هَذَا حَدِيثٌ** غَرِيبٌ. وَقَدْ أَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها».
سهر حلي

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ»: [صَحِيحٌ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيثٌ»: [حَسَنٌ...].

سهر: **قوله:** لا وارث له: [أي من أصحاب الفرائض والعصبات، وهذا دليل على ميراث ذوي الأرحام. (اللمعات)]
قوله: الخال وارث إلخ: [هذا دليل لأبي حنيفة في توريث ذوي الأرحام.]

عرف: اختلاف الأئمة في ميراث ذوي الأرحام وتأييد حديث الباب للحنفية: قوله: باب إلخ: قلنا: إن ذوي =

حلي: **قوله:** الخال وارث من لا وارث له: **قلت: فيه دليل الحنفية.**

شيخ: **قوله:** الخال: **(ماموں)** اختلف الأئمة أن أصحاب الفروض والعصبات متقدّمة على ذوي الأرحام، =

وَاخْتَلَفَ فِيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَرَّثَ بَعْضُهُمْ الخَالَ وَالْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ. وَإِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَوْرِيْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه فَلَمْ يُوَرِّثْهُمْ وَجَعَلَ الْمِيْرَاثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(١٢) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوْتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ

٢١٩٧ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ (سهر) عِذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْظُرُوْا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟» قَالُوْا: لَا، قَالَ: «فَادْفَعُوْهُ (سهر شيخ) إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ».

سهر: قوله: عذق نخلة: هو بفتح العين: النخلة، وبكسرها: العرجون بما فيه من شماريخ. (المجمع)

قوله: فادفعوه إلى بعض أهل القرية: قال الشيخ في "اللمعات": قالوا: كان ذلك تصدقًا أو ترفقًا، أو لأنه كان =

عرف = الأرحام يأخذون المال إذا لم يكن من قبلهم، وقال الشافعي رحمه الله: لا حظ لهم، وإنما يوضع المال في بيت المال، ولنا حديث الباب، وتعرضوا إلى تعليل الحديث، لكن تعليلهم ليس بشيء.

بيان الفتوى في صرف ميراث من لا وارث له: قوله: باب إلخ: أفتى أرباب الفتوى بأن بيوت الأموال انعدمت، فيدفع الوراثة إلى من يدلي إلى الميت رضاعاً، وأفتى صاحب "مجمع الأنهر" بوضعها في المدارس الإسلامية، وهذا يوافق أهل العصر، ويفيد أرباب الفتوى ما في باب ميراث المولى الأسفل؛ فإن المولى الأسفل لا يرث، وإنما يرث الأعلى في بعض الأحيان، وفي الحديث: يعطى الأسفل المال، فدل الحديث على إعطاء الأبعد عند عدم كون من يأخذ التركة.

شيخ = ثم بعدهم هل يرث ذوو الأرحام أم لا؟ فعند الإمام الشافعي رحمه الله لا يرثون تركة الميت، وعندنا يرثون، والحديث حجّة على الإمام الشافعي رحمه الله، وكذا قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ﴾ (الأنفال: ٧٥)، ومذهب الجماهير مثل مذهبنا.

قوله: فادفعوه إلى بعض أهل القرية: لم يأخذ عليه السلام تركته إما تنزيهًا، وإما أن الأنبياء لا يرثون ولا يورثون، =

وَفِي الْبَابِ عنْ بُرَيْدَةَ ﷺ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

(١٣) بَابٌ *

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مِيْرَاثَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

تصدقا أو ترفقا، كما مر

وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً، أَنَّ مِيْرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة: [بَابٌ فِي مِيْرَاثِ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ].

سهر = لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين، فوضعه في أهل قريته؛ لقربهم، أو لما رأى من المصحلة. وفي حاشية "المشكاة" للسيد: قال القاضي: إن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم.

شيخ = وحكم ﷺ بإعطاء تركته لأهل القرية إما تبرّعًا، وإما أن يكون في القرية من يرثه، كما في الروايات أنه ﷺ أمر أن ينظروا أكبر رجل من خزاعة، وادفعوا إليه تركته. مذهب الجمهور: أن المؤمن لا يرث الكافر، وكذا بالعكس، إلا أن البعض ذهبوا إلى أن المؤمن يرث الكافر فقط، وورثة المرتد إن كانوا كفارًا، فماله في بيت المال اتفاقًا، ولا يرثون، وإن كانوا مسلمين ففيه اختلاف، فعند البعض أيضًا لبيت المال، وعند البعض لهم، وعندنا تفصيل بأن ما اكتسب في الإسلام فهو لورثته المسلمين، وما اكتسب في الكفر فهو في بيت المال، ويجري الوراثة بين المشرك والكتابي؛ لأن الكفر ملّة واحدة، ولا يثبت الوراثة بالقتل في القتل عمدًا وخطأ عندنا، إلا في بعض صور قتل الخطأ بمحياه.

واختلف أبو حنيفة والشافعي ﷺ في وراثة مولى الموالاة، فعندنا يرث بعد الأقارب، وعند الإمام الشافعي ﷺ لا يرث، وعنده في صورة عدم أقاربه مال الميت في بيت المال، لا يرثه ولي الموالاة، وعندنا التركة لمولى الموالاة، وهذا الحديث حجّة على الشافعي ﷺ، واحتجّ الإمام الشافعيّ ﷺ بقوله ﷺ: إن الولاء لمن أعتق، وفي رواية بلفظ "إنما" بالحصر، فلما حصر ﷺ الولاء في العتاقة، علم أن الولاء لمولى الموالاة، وأجيب منا: أن حصر الولاء إنما هو في ولاء العتاقة، لا في مطلق الولاء، فولاء العتاقة منحصرة لا محالة، وأما ولاء الموالاة فليس بمذكور هنا.

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ الْمِيْرَاثِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ

٢١٩٩ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». سهر

٢٢٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ نَحْوَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَ هَذَا. وَرَوَى مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَحَدِيْثُ مَالِكٍ وَهْمٌ وَهِمَ فِيْهِ مَالِكٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ: «عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ»، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ قَالُوْا: «عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ». وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هُوَ مَشْهُوْرٌ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ ﷺ، وَلَا نَعْرِفُ عُمَرَ بْنَ عُثْمَانَ.

سهر: قوله: لا يرث المسلم الكافر إلخ: الكافر لا يرث المسلم إجماعًا، والجمهور من الصحابة والتابعين على أن المسلم لا يرث الكافر أيضًا، وذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب وغيرهم إلى أنه يرث منه، وأما ميراث المسلم من المرتد فقال الشافعي ومالك: لا يرث، وقال الأوزاعي وإسحاق: يرث، قال الثوري وأبو حنيفة: ما اكتسبه في الردة لبيت المال، وما اكتسبه في الإسلام فهو لورثته المسلمين. (سيد جمال الدين)

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مِيْرَاثِ الْمُرْتَدِّ، فَجَعَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ المَالَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ، وَاحْتَجُّوْا بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

٢٢٠١ - حَدَّثَنَا* حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ:(١) «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ رضي الله عنه إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة قَبْلَ رَقْم: (٢٢٠١): [بَابٌ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ].

---

(١) وفي نسخة: "قال" بعد قوله: "عن النبي ﷺ".

* * * *

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

٢٢٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ». سهر

هَذَا حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ، لَا يُعْرَفُ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ، كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.

(١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

٢٢٠٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا.

فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. سهر

سهر: قوله: القاتل لا يرث: [أي بالقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة. (السراجي)]

قوله: أن ورث امرأة أشيم الضبابي: بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى، منسوب إلى ضباب بن كلاب، قتل في حياة النبي ﷺ خطأ، وقال في "أسد الغابة": إن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله ﷺ كتب إليه هذا الحديث، ونقل الطيبي عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يورث من دية الزوج الزوجة، ولا الإخوة من الأم. (اللمعات)

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمِيْرَاثَ لِلْوَرَثَةِ وَالْعَقْلَ لِلْعَصَبَةِ[1]

عرف

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا.

سهر الجنين الولد في البطن سهر بدل عرف

---

(١) وفي نسخة: "على العصبة" بدل قوله: "للعصبة".

سهر: قوله: بني لحيان: [بكسر اللام وفتحها، بطن من هذيل. (اللمعات)]

قوله: ثم إن المرأة التي قضي عليها بغرة توفيت: في شرح هذه العبارة كلام، وهو أن الظاهر أن يكون المراد بالمرأة التي قضي عليها أي على عاقلتها بغرة المرأة الجانية، فيكون الضمائر في "بنيها" و"زوجها" لها، وكذا في قوله: "والعقل على عصبتها"، وتخصيص التوريث لبنيها وزوجها؛ لأنهم كانوا من ورثتها، وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أيّا ما كان.

ويرد عليه أن بيان وفاة الجانية ليس بكثير المناسبة في هذا المقام، بل المراد موت الجنين مع أمها، كما ورد في رواية: فقتلتها وما في بطنها، فقال الطيبي في توجيهه: إن "على" في قوله: "قضي عليها" وضع موضع اللام، كما في قوله تعالى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: ١٤٣)، فيكون المراد بالمرأة المجنية عليها، والضمائر لها إلا في قوله: "على عصبتها"؛ فإنه للجانية، وهذا إذا كانت القضية واحدة، قال الطيبي: وهو الظاهر، كذا في "اللمعات".

عرف: **معنى الغرة وبيان الاختلاف في شرح الحديث**: قوله: باب إلخ: اعلم أن معنى الغرة في اللغة معروف، وعند الفقهاء: هي خمس مائة درهم، والشراح مختلفون في شرح الحديث، قيل: إن المتوفية كانت جانية، وقيل: كانت مجنية. قوله: على عصبتها: المرجوع إما الجانية أو المجنية.

وَرَوَى يُونُسُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَمَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.*

سهر

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ

عرف

٢٢٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ وَهْبٍ - عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ».

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ»: [مُرْسَلًا].

سهر: قوله: عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري: هذه العبارة لا توجد في النسخة الدهلوية، ولكن وجدتها في النسخة الصحيحة التي جئت بها من العرب، والله تعالى أعلم.

عرف: **الاختلاف في الميراث بالموالاة:** قوله: باب إلخ: هذه القرابة تسمى بالموالاة، وفيها وراثة عندنا لا عند غيرنا، وصورتها: أن حربياً أسلم على يد مسلم، واشترط أن يكون أرشه وإرثه من الجانبين، ولو أعطى أحدهما أرشاً لا يمكن الفسخ، ويجوز قبل أداء أرش، وقال السرخسي رحمه الله في "المبسوط": لا حاجة إلى قيد الحربي، وأدلتنا محصاة في موضعها، فليراجع إليها في كتب الحديث.

هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ - وَيُقَالُ: ابْنُ مَوْهَبٍ - عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ ﷺ. وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهبٍ[1] وَبَيْنَ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ ﷺ قَبِيْصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ.* وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ، وَزَادَ فِيْهِ: «عَنْ قَبِيْصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ» وهُوَ عنْدِي ليْسَ بِمُتَّصِلٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُجْعَلُ مِيْرَاثُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ».

٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا، لَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ». وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهِيْعَةَ هَذَا الحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيْهِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «قَبِيْصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ»: [وَلَا يَصِحُّ].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوط قَبْلَ رَقْمِ: (٢٢٠٦): [بَابُ مَاجَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيْرَاثِ وَلَدِ الزِّنَى].

---

(١) وفي نسخة: "وهب" بدل قوله: "موهب".

سهر: قوله: لا يرث ولا يورث: أي من الأب، فحكمه حكم الولد المنفي. (اللمعات)

* * * *

(١٩) بَابُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ

٢٢٠٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ». هَذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.

٢٢٠٨ - حَدَّثَنَا* هَارُوْنُ أَبُو مُوْسَى الْمُسْتَمْلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُوْبَةَ (سهر) التَّغْلِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْمَرْأَةُ (سهر) تَحُوْزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيْثَ: عَتِيْقَهَا، وَلَقِيْطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ (سهر) عَنْهُ».

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

آخِرُ الْفَرَائِضِ

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط قَبْلَ رَقْمِ: (٢٢٠٨): [بَابُ مَا تَرِثُ النِّسَاءَ مِنْ الْوَلَاءَ].

سهر: قوله: روبة: [بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة. (التقريب)]

قوله: المرأة تحوز: بالحاء المهملة، أي تجمع وتأخذ، قال في "المجمع": الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وأخذت ميراث عتيقها. (متفق عليه) وأما ميراث اللقيط فمحمول على أنها أولى الناس بأن يصرف إليها تركته، لا على طريق التوريث. قوله: لاعنت عنه: اعلم أن الولد الذي نفاه الرجل باللعان، فلا خلاف أن أحدهما لا يرث من الآخر، وأما نسبته من جهة الأم فثابت ويتوارثان، كذا قالوا: (اللمعات)

* * * *